

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 979/2536 นาย สุวัฒน์ วิจิตรโสภณ กับพวก โจทก์
บริษัท ลาด กระ บัง พัฒนา จำกัด จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 387

สัญญาจะซื้อขายที่ดินและตึกแถวระบุว่าชำระเงินดาวน์และเงินที่เหลือภายในกำหนดไว้ในสัญญา แต่ผู้ซื้อชำระเงินดาวน์เกินกำหนดเวลาตามสัญญาตลอดมาทุกงวด จำเลยก็ยินยอมรับไว้โดยมิทักท้วงถือว่าผู้ขายไม่ถือเอากำหนดเวลาชำระเงินดาวน์และราคาที่ดินพร้อมตึกแถวตามสัญญาเป็นสาระสำคัญ หากผู้ขายประสงค์จะเลิกสัญญาต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 คือต้องบอกกล่าวกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้ผู้ซื้อชำระเงินดาวน์ที่ค้างชำระอยู่ก่อน ต่อเมื่อผู้ซื้อไม่ชำระเงินดาวน์ที่ค้างชำระอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ ผู้ขายจึงจะบอกเลิกสัญญาแก่ผู้ซื้อได้เมื่อผู้ขายมิได้บอกกล่าวกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้ผู้ซื้อชำระเงินดาวน์ที่ค้างก่อน ผู้ขายจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ซื้อได้สัญญาจะซื้อขายยังไม่เลิกกัน ผู้ซื้อฟ้องบังคับให้ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญาได้

โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามได้ทำสัญญาซื้อที่ดินพร้อมตึกแถวสามชั้นจากจำเลย ทั้งนี้โดยจำเลยยินยอมให้โจทก์ทั้งสามเข้าอยู่อาศัยในตึกแถวที่ทำสัญญาซื้อขายได้ทันที ต่อมาพนักงานของจำเลยไม่มาเก็บเงินจากโจทก์ทั้งสาม โจทก์ทั้งสามไปติดต่อเพื่อชำระเงินค่าที่ดินพร้อมตึกแถวตามสัญญาที่สำนักงานของ

จำเลยแต่พนักงานของจำเลยไม่ยอมรับชำระเงินจากโจทก์ทั้งสาม ต่อมาจำเลยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ทั้งสาม โจทก์ทั้งสามมีหนังสือถึงจำเลยให้ไปโอนที่ดินพร้อมตึกแถวให้โจทก์ทั้งสาม และรับชำระราคาที่ดินพร้อมตึกแถวตามสัญญาที่สำนักงานที่ดินเขตมีนบุรี จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่เพิกเฉยไม่ไปโอนที่ดินพร้อมตึกแถวให้โจทก์ทั้งสามตามสัญญา จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาแต่ฝ่ายเดียวขอให้บังคับจำเลยโอนที่ดิน โฉนดเลขที่ 5703 และ 5704 พร้อมตึกแถวห้องเลขที่ 210 และ 211 ให้แก่โจทก์ที่ 1 ในราคาห้องละ 150,000 บาท และโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 11168 พร้อมตึกแถวห้องเลขที่ 228 ให้แก่โจทก์ที่ 2 ในราคา 150,000 บาท กับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 5702 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พร้อมตึกแถวห้องเลขที่ 209 ให้แก่โจทก์ที่ 3 ในราคา 155,000 บาท ถ้าจำเลยไม่ยอมไปจดทะเบียนโอนให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะโอนที่ดิน พร้อมตึกแถวดังกล่าวให้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เดือนละ 6,000 บาท, 3,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ

จำเลยทั้งสามสำนวนให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยทำสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมตึกแถวกับโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 แต่โจทก์ทั้งสามไม่สามารถชำระราคาเป็นเงินสดในคราวเดียวกันได้ และได้ตกลงจะขอทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมตึกแถว โดยขอผ่อนชำระเงินมัดจำให้บางส่วนก่อน และเมื่อโจทก์ทั้งสามชำระเงินมัดจำครบถ้วนแล้ว โจทก์ทั้งสามกับจำเลยจะทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมตึกแถวเพื่อผ่อนชำระราคาให้จำเลยต่อไป แต่โจทก์ทั้งสามผิดสัญญาโดยชำระเงินมัดจำให้จำเลยไม่ครบ หลังจากนั้นโจทก์ทั้งสามก็ไม่ชำระเงินให้จำเลยอีกเลยทั้งไม่เคยติดต่อชำระเงินที่เหลือให้จำเลยอีกด้วย จำเลยให้พนักงานทวงถามโจทก์ทั้งสามหลายครั้ง โจทก์ทั้งสามก็เพิกเฉย ต่อมาจำเลยให้ทนายความมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ทั้งสาม และให้โจทก์ทั้งสามพร้อมบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากตึกแถวของจำเลยโจทก์ทั้งสามได้

รับหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้ว แต่โจทก์ทั้งสามเพิกเฉยทำให้จำเลยเสียหาย เดือนละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์ทั้งสามขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากตึกแถวหากโจทก์ทั้งสามไม่ยอมขนย้ายออกให้จำเลยมีสิทธิขนย้ายทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสามออกจากตึกแถวดังกล่าวโจทก์ทั้งสามเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายแทนจำเลย และให้โจทก์ทั้งสามชดเชยค่าเสียหายแก่จำเลยคนละ 3,000 บาทต่อเดือนนับตั้งแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าโจทก์ทั้งสามจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากตึกแถวของจำเลย

โจทก์ทั้งสามสำนวนให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ทั้งสามมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยผิดสัญญาแต่ฝ่ายเดียว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้งสามและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารห้องเลขที่ 210, 211, 228 และ 209 แขวงทับยาวเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ของจำเลย หากโจทก์ทั้งสามไม่ยอมขนย้ายทรัพย์สินออกไปให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสามออกจากตึกแถวดังกล่าว โดยโจทก์ทั้งสามเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายแทนจำเลย ส่วนคำขออื่นของจำเลยให้ยก และยกฟ้องโจทก์ทั้งสาม

โจทก์ทั้งสามสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ทั้งสามสำนวนฎีกาว่า จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา และต้องโอนที่ดินพร้อมตึกแถวให้แก่โจทก์ทั้งสามตามสัญญาหรือไม่ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์สัญญาเอกสารหมายเลข จ.5 จ.10 และ จ.14 แล้วปรากฏว่าสัญญาดังกล่าวมีข้อความเป็นสาระสำคัญทำนองเดียวกันว่า โจทก์ทั้งสาม

ตกลงซื้อที่ดินพร้อมตึกแถวสามชั้นจากจำเลยในราคาเงินสดห้องละ 180,000 บาท โดยขอซื้อแบบเงินผ่อนระยะ 8 ปี พร้อมทั้งดอกเบี้ยซึ่งโจทก์ทั้งสามจะต้องชำระเงินดาวน์ห้องละ 45,000 บาท โดยชำระเงินดาวน์ดังกล่าวในวันทำสัญญาบางส่วน และผ่อนชำระเงินดาวน์ส่วนที่เหลือโดยโจทก์ที่ 1 ชำระเงินดาวน์ในวันทำสัญญาในวันที่ 10 มิถุนายน 2520 เป็นเงิน 30,000 บาท และตกลงชำระเงินดาวน์ที่เหลือในวันที่ 10 กรกฎาคม 2520 วันที่ 10 สิงหาคม 2520 และวันที่ 10 กันยายน 2520 อีกครั้งละ 20,000 บาท โจทก์ที่ 2 ชำระเงินดาวน์ในวันทำสัญญาในวันที่ 23 มีนาคม 2520 เป็นเงิน 5,000 บาท และตกลงจะชำระเงินดาวน์ที่เหลือในวันที่ 20 เมษายน 2520 วันที่ 20 พฤษภาคม 2520 วันที่ 20 มิถุนายน 2520 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2520 อีกครั้งละ 10,000 บาท และโจทก์ที่ 3 ชำระเงินดาวน์ในวันทำสัญญา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2520 เป็นเงิน 15,000 บาท และตกลงจะชำระเงินดาวน์ที่เหลือในวันที่ 1 สิงหาคม 2520 วันที่ 1 กันยายน 2520 และวันที่ 1 ตุลาคม 2520 อีกครั้งละ 10,000 บาท และโจทก์ทั้งสามตกลงจะผ่อนชำระเงินที่เหลือพร้อมทั้งดอกเบี้ยต่อไปดังนี้ เห็นได้ว่าสัญญาเอกสารหมายเลข จ.5 จ.10 และ จ.14 เป็นสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมตึกแถวสามชั้นระหว่างโจทก์ทั้งสามกับจำเลยซึ่งโจทก์ทั้งสามจะต้องผ่อนชำระเงินดาวน์และเงินที่เหลือพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้แก่จำเลยภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ที่โจทก์ทั้งสามมิได้ชำระเงินดาวน์ให้จำเลยครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น ปรากฏตามบันทึกในเอกสารหมายเลข จ.5 จ.10 และ จ.14 ว่า นอกจากเงินดาวน์ที่ชำระในวันทำสัญญาแล้วโจทก์ทั้งสามชำระเงินดาวน์ให้จำเลยเกินกำหนดเวลาตามสัญญาตลอดมาทุกงวดซึ่งจำเลยก็ยินยอมรับไว้โดยมิได้ทักท้วง ตามพฤติการณ์จึงแสดงว่าในทางปฏิบัติโจทก์ทั้งสามและจำเลยไม่ถือเอาที่กำหนดเวลาชำระเงินดาวน์และราคาที่ดินพร้อมตึกแถวตามสัญญาเป็นสาระสำคัญดังนั้น หากจำเลยประสงค์จะเลิกสัญญาเอกสารหมายเลข จ.5 จ.10 และ จ.14 กับโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ จำเลยก็ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 กล่าวคือ ต้อง

บอกกล่าวกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้โจทก์ทั้งสามชำระเงินดาวน์ที่ยังค้างชำระอยู่ก่อน ต่อเมื่อโจทก์ทั้งสามไม่ชำระเงินดาวน์ที่ยังค้างชำระอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ นั้น จำเลยจึงจะบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ทั้งสามได้ แต่ตามทางนำสืบของคู่ความไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยบอกกล่าวแก่โจทก์ทั้งสามเช่นนั้น เมื่อจำเลยมิได้บอกกล่าวกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้โจทก์ทั้งสามชำระเงินดาวน์ที่ยังค้างชำระก่อน จำเลยจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ทั้งสามได้ การที่จำเลยมีหนังสือเอกสารหมายเลข จ.6 จ.11 และ จ.15 บอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ จึงไม่มีผลทำให้สัญญาระหว่างโจทก์ทั้งสามกับจำเลยระงับไปแต่อย่างใด จำเลยยังคงมีความผูกพันกับโจทก์ทั้งสามตามสัญญาดังกล่าวต่อไป เมื่อโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีหนังสือเอกสารหมายเลข จ.7 จ.12 และ จ.16 ตามลำดับ แจ้งให้จำเลยไปทำการโอนที่ดินพร้อมตึกแถวตามสัญญาให้แก่โจทก์ทั้งสามในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2529 ณ สำนักงานที่ดินเขตมีนบุรี เวลา 10 นาฬิกาแต่จำเลยเพิกเฉยไม่ไปโอนที่ดินพร้อมตึกแถวให้แก่โจทก์ทั้งสามตามสัญญา จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมตึกแถวกับโจทก์ทั้งสาม และต้องรับผิดชอบโอนที่ดินพร้อมตึกแถวให้แก่โจทก์ทั้งสามตามสัญญา ฎีกาของโจทก์ทั้งสามสำนวนฟังขึ้น แต่ที่โจทก์ทั้งสามขอให้บังคับจำเลยโอนที่ดินพร้อมตึกแถวตามสัญญาให้แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในราคาห้องละ 150,000 บาท และให้แก่โจทก์ที่ 3 ในราคา 155,000 บาท อันเป็นราคาที่โจทก์ทั้งสามค้างชำระนั้นเห็นว่า ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.5 จ.10 และ จ.14 โจทก์ทั้งสามตกลงซื้อที่ดินพร้อมตึกแถวดังกล่าวจากจำเลยในราคาห้องละ 180,000 บาทซึ่งเป็นราคาเงินสด โดยขอผ่อนชำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยให้จำเลยโจทก์ทั้งสามจึงต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่จำเลยตามที่ตกลงกันด้วยซึ่งเมื่อทางนำสืบของคู่ความไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสามและจำเลยได้ตกลงกำหนดดอกเบี้ยไว้ในอัตราใด โจทก์ทั้งสามจึงต้องชำระเงินที่ค้างให้แก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่โจทก์ทั้งสามผิดนัดชำระเงิน

ดาวนให้แก่อำเลยตามสัญญาคือตั้งแต่วันที่10 กันยายน 2510 วันที่ 20 กรกฎาคม 2520 และวันที่ 1 กันยายน2520 เป็นต้นไปตามลำดับ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา224 วรรคหนึ่ง"

พิพากษากลับ ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดิน โฉนดเลขที่ 5703และ 5704 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พร้อมตึกแถวห้องเลขที่ 210 และ 211 ให้แก่โจทก์ที่ 1 โดยรับชำระเงินจากโจทก์ที่ 1 จำนวน 300,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2520เป็นต้นไปจนกว่าจะจดทะเบียนโอนเสร็จสิ้นและให้จำเลยจดทะเบียน โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 11168 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครพร้อม ตึกแถวห้องเลขที่ 228 ให้แก่โจทก์ที่ 2 โดยรับชำระเงินจากโจทก์ที่ 2 จำนวน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2520เป็นต้นไปจนกว่าจะจดทะเบียนโอนเสร็จสิ้น กับ ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 5702 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครพร้อมตึกแถวห้องเลขที่ 209 ให้แก่โจทก์ที่ 3 โดยรับชำระเงินจาก โจทก์ที่ 3 จำนวน 155,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5 ต่อปี ของต้นเงิน จำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน2520 เป็นต้นไปจนกว่าจะจดทะเบียนโอน เสร็จสิ้น ถ้าจำเลยไม่ไปจดทะเบียนโอนที่ดินพร้อมตึกแถวดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้ง สามสำนวน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หลักกฎหมายเรื่องการบอกเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 386 มี 2 ประการ คือ 1. โดยอาศัยข้อสัญญา 2. โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การบอกเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีหลักเกณฑ์อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387, 388 ซึ่งมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2809-2810/2515 อธิบายไว้ว่า ตามสัญญามีได้ระบุว่าหากฝ่ายหนึ่งผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามกำหนดสัญญาเป็นอันเลิกกันทันที ฉะนั้นแม้จะได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แน่นอนในสัญญาก็ตาม แต่วัตถุประสงค์แห่งสัญญาว่าโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คู่สัญญาได้แสดงไว้มิใช่จะเป็นผลสำเร็จได้ก็แต่การชำระหนี้ ณ เวลาที่กำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 388 สัญญานี้จึงต้องบังคับตามมาตรา 387 คือ อีกฝ่ายจะต้องบอกกล่าวให้ชำระหนี้ภายในเวลาพอสมควรก่อนเมื่อไม่ชำระจึงจะบอกเลิกสัญญาได้ ฉะนั้น หากในสัญญามีได้ระบุว่าหากผิดนัดให้บอกเลิกสัญญาได้ซึ่งเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยอาศัยข้อสัญญา กรณีก็ต้องใช้วิธีบอกเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กล่าวคือ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องบอกกล่าวกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้ชำระหนี้ หากไม่ชำระในกำหนดนั้น จึงจะบอกเลิกสัญญาได้ ตามมาตรา 387 กรณีนี้ไม่ต้องไปคำนึงว่าคู่สัญญาจะถือเวลากำหนดเวลาชำระหนี้ตามสัญญาเป็นสาระสำคัญหรือไม่เพราะไม่ใช่การบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาแม้จะผิดนัดโดยไม่มีการชำระหนี้กันดังเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2809-2810/2515 ก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรา 387 อยู่ที่จะไม่ต้องบอกกล่าวก่อนก็เฉพาะกรณีที่วัตถุประสงค์แห่งสัญญานั้นว่าโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คู่สัญญาได้แสดงไว้

จะเป็นผลสำเร็จได้ก็แต่ด้วยการชำระหนี้ ณ เวลาที่กำหนดหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดและเวลานั้นล่วงพ้นไปแล้วโดยมิได้ชำระหนี้ อีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ทั้งนี้ตาม มาตรา 388 สาครตั้งวรรณวิบูลย์